Le società, la concorrenza e l’antitrust

1 · La società e la tipicità

In parole semplici

-  Una società nasce da un contratto tra due o più persone.
-  Ognuno mette qualcosa: soldi, beni o il proprio lavoro. Si chiama conferimento.
- Insieme fanno un’attività e si dividono i guadagni, che si chiamano utili.
- I tipi di società sono solo sei: i soci non possono inventarne uno nuovo.

Che cos'è

Una **società** nasce da un  **contratto** (art. **2247** del codice civile): **due o più persone** mettono insieme **beni o servizi** per fare **insieme** un'**attività economica** e per **dividersi i guadagni** (gli **utili**). La legge permette di scegliere solo tra **6 tipi** di società: è la **tipicità**.

1. La ricetta

1 · Che cos'è una società

1. **Due o più persone** firmano un contratto (il **contratto di società**).
2. Ognuna fa un **conferimento**: mette **beni** (per esempio denaro) o **servizi** (per esempio il suo lavoro).
3. Insieme esercitano **in comune** un'**attività economica**.
4. Lo **scopo** è **dividersi gli utili**, cioè i guadagni.

2 · Le caratteristiche (i quattro elementi)

Elemento	Che cosa vuol dire
Soci	di regola due o più persone (SpA e SRL possono avere anche un solo socio)
Conferimenti	ogni socio mette beni o servizi
Attività economica in comune	i soci lavorano insieme per produrre o scambiare
Scopo di lucro	dividere gli utili tra i soci

3 · La tipicità: solo 6 tipi

1. **Tipicità** vuol dire che i soci **devono scegliere** uno dei tipi previsti dalla legge (art. **2249**).
2. Chi vuole fare un'**attività commerciale** deve usare uno di questi tipi: non può inventare un tipo nuovo.

3. I tipi sono **sei**: **società semplice** (ss), **società in nome collettivo** (snc), **società in accomandita semplice** (sas), **società per azioni** (spa), **società in accomandita per azioni** (sapa), **società a responsabilità limitata** (srl).

4. La **società semplice** non può fare attività commerciale (è per attività come quella agricola).

4 · Due famiglie

Famiglia	Tipi
Società di persone	ss · snc · sas
Società di capitali	spa · sapa · srl

Le **cooperative** sono un'altra cosa: hanno scopo mutualistico (unità 5).

2. Esempi svolti

Come si risponde

«Che cos’è una società?» È un contratto con cui due o più persone conferiscono beni o servizi per esercitare in comune un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili (art. 2247 del codice civile).

«Che cos’è la tipicità?» Vuol dire che i soci devono scegliere uno dei tipi di società previsti dalla legge e non possono inventarne uno nuovo.

«Quali sono i tipi di società?» Sono sei: società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice (società di persone); società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata (società di capitali).

3. Attenzione agli errori

- I tipi di società sono **6**: non 5, non 7.
- Lo scopo della società è **dividere gli utili**: non basta stare insieme.
- I soci **non possono inventare** un tipo nuovo: questo è la **tipicità**.

- La **società semplice** non fa attività commerciale; **snc** e **sas** sì.

2 · Le società di persone

In parole semplici

- Nelle società di persone contano i soci: sono ss, snc e sas.
-  Se la società non ha soldi per pagare i debiti, pagano i soci con i loro beni.
- Nella snc rispondono tutti i soci. Nella sas rispondono tutti gli accomandatari.
- Gli accomandanti rischiano solo i soldi che hanno messo.

Che cos'è

Le **società di persone** sono **tre**: **società semplice**, **società in nome collettivo** e **società in accomandita semplice**. Qui **contano le persone**, cioè i soci. Hanno l'**autonomia patrimoniale imperfetta**: se la società non riesce a pagare i debiti,

rispondono **i soci** con i loro beni personali.

1. La ricetta

1 · Le caratteristiche comuni

1. Prevale l'**elemento personale**: contano i **soci**.
2. **Non hanno personalità giuridica**: la società non è un soggetto del tutto distinto dai soci.
3. **Autonomia patrimoniale imperfetta**: il patrimonio della società **non è separato del tutto** da quello dei soci.
4. Se il patrimonio della società non basta, i **creditori** possono rivalersi sul **patrimonio dei soci**.

2 · I tre tipi

Tipo	Chi risponde dei debiti	Chi am

Società semplice (ss) · artt. 2251-2290	i soci, con i beni personali (di regola)	i so attiv **comr** (per agr
Società in nome collettivo (snc) · art. 2291	**tutti** i soci, in modo **solidale e illimitato**	i so at **comr**
Società in accomandita semplice (sas) · art. 2313	**accomandatari**: solidale e illimitato · **accomandanti**: solo fino alla quota conferita	**accom** gli acc r ammi

3 · «Solidale» e «illimitata»

1. **Illimitata** = si risponde con **tutto** il patrimonio personale, non solo con quanto si è messo nella società.
2. **Solidale** = il creditore può chiedere **tutto** a **un solo socio**, a sua scelta.

3. Nella **snc** un accordo tra soci che limita la responsabilità **non vale verso i creditori** (art. 2291).

4 · Il nome della società

1. Il nome si chiama **ragione sociale**.
2. Nella **snc** contiene il **nome di almeno un socio** e la sigla **snc**.
3. Nella **sas** contiene il nome di almeno un **accomandatario** e la sigla **sas**.

5 · Come si partecipa

1. Nella **sas** la partecipazione si chiama **quota** e non può essere rappresentata da **azioni** (art. 2313).
2. Cedere la quota a un’altra persona è difficile: serve di regola il **consenso di tutti i soci** (unità 4).

2. Esempi svolti

Come si risponde

«Quali sono le caratteristiche delle società di persone?» Sono la società semplice, la snc e la sas. Prevale l'elemento personale, non hanno personalità giuridica e hanno l'autonomia patrimoniale imperfetta: se il patrimonio della società non basta, rispondono i soci con i loro beni personali.

«Come rispondono i soci della snc?» Tutti i soci rispondono in modo solidale e illimitato per i debiti della società (art. 2291).

«Che differenza c'è tra accomandatari e accomandanti nella sas?» Gli accomandatari amministrano e rispondono in modo solidale e illimitato; gli accomandanti non amministrano e rispondono solo fino alla quota che hanno conferito.

3. Attenzione agli errori

- Nella **snc** rispondono **tutti** i soci in modo illimitato; solo nella **sas** ci sono due categorie di soci.
- Gli **accomandanti** sono quelli con responsabilità **limitata**; gli **accomandatari** amministrano.
- Le società di persone **non** hanno la **personalità giuridica**: ce l'hanno le società di capitali.
- «Illimitata» e «solidale» sono due parole diverse: non vanno confuse.

3 · Le società di capitali

In parole semplici

- Nelle società di capitali conta il capitale: sono spa, sapa e srl.
-  I debiti li paga la società con i suoi soldi, non i soci con i loro.
- La spa ha le azioni. La srl ha le quote.
- Nella sapa gli accomandatari rispondono con i loro beni: è l'unica eccezione.

Che cos'è

Le **società di capitali** sono **tre**: **società per azioni** (spa), **società in accomandita per azioni** (sapa) e **società a responsabilità limitata** (srl). Qui **conta il capitale**. Hanno la **personalità giuridica** e l'**autonomia patrimoniale perfetta**: dei debiti

risponde **solo la società**, con il suo patrimonio.

1. La ricetta

1 · Le caratteristiche comuni

1. Prevale l'**elemento patrimoniale**: conta il **capitale**.
2. Hanno la **personalità giuridica**: sono un soggetto distinto dai soci.
3. **Autonomia patrimoniale perfetta**: il patrimonio della società è **separato** da quello dei soci.
4. I soci rischiano **solo** quello che hanno conferito. Unica eccezione: gli **accomandatari** della sapa.

2 · I tre tipi

Tipo	Capitale	Chi risponde dei debiti
Spa · artt.	diviso in **azioni** ·	**solo la società** con il suo patrimonio

2325-2451	minimo **50.000 euro** (art. 2327)	(art. 2325)
Sapa · artt. 2452-2461	diviso in **azioni**	**accomandatari**: solidale e illimitato · **accomandanti**: fino alla quota sottoscritta
Srl · artt. 2462-2483	diviso in **quote** · minimo **10.000 euro** (art. 2463)	**solo la società** con il suo patrimonio (art. 2462)

3 · Come funzionano

1. Gli **organi** della spa sono l'**assemblea** dei soci, gli **amministratori** e il **collegio sindacale**.
2. Le decisioni dei soci si prendono **a maggioranza**, in proporzione a **quote o azioni** possedute.
3. Nella spa e nella srl chi **amministra** può anche **non**

essere socio.

4. Spa e srl possono avere anche **un solo socio** (società unipersonale).

4 · La sapa e la srl semplificata

1. Nella **sapa** i soci **accomandatari** sono gli **amministratori** e rispondono in modo **illimitato**: sono l'**unica eccezione** all'autonomia perfetta (art. 2452).
2. Gli **accomandanti** della sapa rispondono solo fino alla **quota di capitale sottoscritta**.
3. La **srl semplificata** (srls) può avere un capitale da **1 a 9.999 euro** (art. 2463-bis).

5 · Per ricordare

	Spa	Sapa
Capitale in...	azioni	azioni
Responsabilità illimitata	nessuno	accomandatar

2. Esempi svolti

Come si risponde

«Che cosa sono le società di capitali?» Sono la spa, la sapa e la srl. Prevale l'elemento patrimoniale, hanno la personalità giuridica e l'autonomia patrimoniale perfetta: dei debiti risponde solo la società con il suo patrimonio.

«Che cos'è la srl?» È una società di capitali in cui il capitale è diviso in quote e non in azioni. Dei debiti risponde solo la società con il suo patrimonio (art. 2462).

«Che cos'è la sapa?» È una società di capitali in cui i soci accomandatari, che sono amministratori, rispondono in modo solidale e illimitato; gli accomandanti rispondono fino alla quota sottoscritta. Il capitale è diviso in azioni.

3. Attenzione agli errori

- La **spa** ha capitale in **azioni**; la **srl** in **quote**.
- Nella **sapa** gli **accomandatari** rispondono in modo **illimitato**: è l'**unica eccezione**.
- Le società di capitali hanno la **personalità giuridica**; quelle di persone no.
- Il capitale minimo è **50.000** per la spa e **10.000** per la srl: non vanno scambiati.

4 · Persone e capitali a confronto

In parole semplici

- Persone: contano i soci e rispondono i soci.
- Capitali: conta il capitale e risponde la società.
- Nelle società di persone cambiare socio è difficile: serve il sì di tutti.
- Nelle società di capitali di solito si può vendere la propria parte, ma lo statuto può mettere dei limiti.

Che cos'è

Persone o capitali? Nelle **società di persone** contano i **soci**, rispondono con i **beni personali** e **cambiare socio è difficile**. Nelle **società di capitali** conta il **capitale**, risponde **solo la società** e le **quote o azioni** si

possono di regola **cedere più facilmente**.

1. La ricetta

1 · Il confronto in una tabella

	Società di persone	**Società d capitali**
Tipi	ss · snc · sas	spa · sapa srl
Che cosa conta	le **persone** (soci)	il **capitale**
Autonomia patrimoniale	**imperfetta**	**perfetta**
Chi risponde dei debiti	i soci, con i beni personali	la società, con il suo patrimonio
Personalità giuridica	**no**	**sì**
Partecipazione dei soci	quote	azioni (spa sapa) o quote (srl)
Capitale minimo	nessun obbligo	obbligatori (spa

		50.000 · s 10.000)

2 · La partecipazione dei soci è diversa

1. Nelle **società di persone** conta **chi è il socio**: i soci rispondono con i loro beni e di solito si conoscono bene.
2. Nelle **società di capitali** conta **quanto capitale** conferisce ciascuno: le decisioni si prendono **a maggioranza**, in proporzione a **quote o azioni**.
3. Per questo nelle società di capitali anche chi **amministra** può non essere socio.

3 · La trasferibilità della qualità di socio

1. Domanda: **un socio può cedere la sua partecipazione** a un altro?

2. **Società di persone**: di regola serve il **consenso di tutti gli altri soci**, perché quel socio è importante per la società.
3. **Società di capitali**: la regola è la **libera trasferibilità** di azioni e quote. La **srl** (art. 2469) può avere regole diverse nell'atto costitutivo.
4. Lo **statuto** può mettere dei **limiti**, per esempio la **clausola di gradimento**: la cessione ha effetto solo se la approva un organo della società o gli altri soci.

4 · Per ricordare

1. **P**ersone = **P**ersonale: contano i soci, rispondono i soci.
2. **C**apitali = **C**apitale: conta il capitale, risponde la società.

2. Esempi svolti

Come si risponde

«Qual è la differenza tra società di persone e società di capitali?» Nelle società di persone prevale l'elemento personale: i soci rispondono con i loro beni (autonomia patrimoniale imperfetta) e non c'è la personalità giuridica. Nelle società di capitali prevale l'elemento patrimoniale: risponde solo la società con il suo patrimonio (autonomia perfetta) e c'è la personalità giuridica.

«È possibile trasferire la qualità di socio?» Nelle società di persone di regola serve il consenso di tutti i soci. Nelle società di capitali la regola è la libera trasferibilità di azioni e quote, ma lo statuto può mettere dei limiti, per esempio la clausola di gradimento.

3. Attenzione agli errori

- Autonomia patrimoniale **imperfetta** = società di **persone**; **perfetta** = società di **capitali**.
- Le società di capitali **non** hanno responsabilità illimitata (tranne gli

accomandatari della sapa).

- Nelle società di persone cedere la quota è **più difficile**, non più facile.
- Il **capitale minimo** riguarda le società di **capitali**, non quelle di persone.

5 · Società mutualistiche e cooperative

In parole semplici

- Le cooperative non servono a guadagnare: servono ad aiutare i soci.
-  Danno ai soci cose, servizi o lavoro a condizioni migliori del mercato.
- Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia la sua quota.
- Il capitale cambia quando i soci entrano o escono.

Che cos'è

Le **società mutualistiche** sono le **cooperative**. Non servono a **dividere gli utili**: servono a dare ai **soci**  **beni, servizi o lavoro** a **condizioni migliori** di quelle del mercato. Sono **società a capitale variabile con**

scopo mutualistico (art. **2511** del codice civile).

1. La ricetta

1 · Lucrative e mutualistiche

	Società lucrative	**Società mutualistiche**
Quali sono	ss, snc, sas, spa, sapa, srl	le **cooperative**
Scopo	dividere gli **utili**	dare ai soci **vantaggi** (scopo mutualistico)
Capitale	di solito fisso	**variabile**

2 · Che cosa fa la cooperativa per i soci

1. Dà ai soci **beni** (per esempio prodotti a prezzi più bassi), **servizi** o **occasioni di lavoro**.

2. Lo fa a **condizioni più vantaggiose** di quelle del mercato.
3. Il **vantaggio** va ai **soci**: questo è lo **scopo mutualistico**.

3 · Le regole speciali

1. **Capitale variabile**: cresce e cala quando i soci entrano e escono, senza cambiare ogni volta l'atto costitutivo.
2. **Porta aperta**: possono entrare nuovi soci, se hanno i requisiti.
3. **Un socio, un voto** (art. 2538): ogni socio ha un voto, **qualunque sia il valore della quota**.
4. Per costituirla servono di regola **almeno 9 soci** (art. 2522); le piccole cooperative possono avere **3 soci** persone fisiche.

4 · I tipi di cooperativa

Tipo	Che cosa dà ai soci

Di consumo	beni e servizi ai soci-clienti
Di lavoro	occasioni di lavoro meglio retribuite
Di conferimento	valorizzazione dei beni o dei prodotti dei soci (per esempio agricole)

Esistono anche le cooperative di **credito**, **edilizie** e **sociali**.

5 · La Costituzione

1. L'art. **45** della Costituzione riconosce la **funzione sociale della cooperazione** a carattere di **mutualità** e **senza fini di speculazione privata**.

2. Esempi svolti

Come si risponde

«Che cosa sono le società mutualistiche?» Sono le cooperative: società a capitale variabile con scopo mutualistico. Non hanno lo scopo di

dividere gli utili, ma di dare ai soci beni, servizi o lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle del mercato.

«Che cosa sono le cooperative?»
Sono società a capitale variabile con scopo mutualistico (art. 2511). Valgono la porta aperta e il voto per testa: ogni socio ha un voto, qualunque sia la sua quota.

3. Attenzione agli errori

- Le cooperative non servono a **dividere gli utili**: lo scopo è **mutualistico**.
- Il capitale delle cooperative è **variabile**, non fisso.
- Nella cooperativa **vale un voto per socio**, non un voto per ogni quota.
- Le cooperative **non** sono tra i **6 tipi** di società lucrative.

6 · La responsabilità sociale d’impresa

In parole semplici

- La responsabilità sociale è una scelta dell’impresa.
-  L’impresa non pensa solo ai soldi: fa attenzione a lavoratori, clienti, comunità e ambiente.
- La Commissione europea la chiama: responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società.

Che cos'è

La **responsabilità sociale d’impresa** è la **manifestazione di volontà** dell’impresa di **fare attenzione** agli **effetti della sua attività** sulle **persone** e sull’**ambiente**, non solo al

guadagno. In inglese si dice **CSR** (*Corporate Social Responsibility*).

1. La ricetta

1 · Che cos'è

1. L'impresa **non pensa solo al profitto**.
2. Per **sua scelta** (manifestazione di volontà) presta **attenzione** a  **lavoratori, clienti, comunità e ambiente**.
3. Queste persone e questi gruppi si chiamano **stakeholder** (parti interessate).

2 · La definizione della Commissione europea

Anno	Definizione
2001	**integrazione volontaria** delle preoccupazioni **sociali ed ecologiche** nelle operazioni

	commerciali e nei rapporti con le parti interessate
2011	«la **responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società**»

Nel 2011 si aggiunge che le imprese devono integrare preoccupazioni **sociali, ambientali, etiche, di diritti umani e dei consumatori**, in stretta cooperazione con gli stakeholder.

3 · A che cosa fa attenzione l'impresa

1. Alle **condizioni dei lavoratori**.
2. All'**ambiente**.
3. Ai **diritti umani** e ai **consumatori**.
4. Alla **comunità** in cui opera.

4 · Per ricordare

1. CSR = **attenzione volontaria** dell'impresa a **persone e ambiente**.

2 La Commissione europea nel 2011 la definisce **responsabilità** per l'**impatto sulla società**.

2. Esempi svolti

Come si risponde

«Che cos'è la responsabilità sociale d'impresa?» È la manifestazione di volontà dell'impresa di prestare attenzione, oltre al profitto, agli effetti della sua attività su lavoratori, consumatori, comunità e ambiente.

«Come la definisce la Commissione europea?» Nel 2011 come «la responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società». Nel 2001 come integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche nelle attività dell'impresa.

3. Attenzione agli errori

- La responsabilità sociale **non** è solo fare **beneficenza**: è fare attenzione agli effetti di **tutta** l'attività.
- Nella definizione del **2001** è **volontaria**; quella del **2011** parla di **responsabilità** per l'impatto sulla società.
- Non riguarda solo l'**ambiente**: anche **lavoratori, consumatori, diritti umani**.
- Gli **stakeholder** non sono solo i soci: sono tutte le **parti interessate**.

7 · La concorrenza e la concorrenza sleale

In parole semplici

- La concorrenza è la gara tra imprese per vendere di più.
- L’articolo 41 della Costituzione dice che l’iniziativa economica è libera, ma non può andare contro l’utilità sociale.
- Il consumatore ha un vantaggio: può scegliere.
- La concorrenza sleale è una gara scorretta ed è vietata.

Che cos'è

La **concorrenza** è la **gara tra imprese** per vendere di più. In Italia l’**art. 41 della Costituzione** dice che l’**iniziativa economica privata è libera**, ma **non può andare contro l’utilità sociale**. La concorrenza fa

bene ai **consumatori**, perché possono **scegliere**, ma **non deve essere sleale**: la **concorrenza sleale** è **vietata** (art. 2598 del codice civile).

1. La ricetta

1 · L'articolo 41 della Costituzione

1. **1° comma**: l'**iniziativa economica privata è libera**. Chiunque può avviare un'impresa.
2. **2° comma**: non può svolgersi **in contrasto con l'utilità sociale** o in modo da recare danno a **salute, ambiente, sicurezza, libertà, dignità umana**.
3. **3° comma**: la **legge** stabilisce programmi e controlli perché l'attività economica sia indirizzata a **fini sociali e ambientali**.

2 · Perché la concorrenza è utile

1. **Per i consumatori**: c'è la **possibilità di scegliere** tra più imprese.
2. Si **tutelano gli interessi dei consumatori**.
3. Fa bene allo **sviluppo economico** generale.

3 · La concorrenza sleale (art. 2598)

Che cosa fa l'impresa	Esempio
Atti confusori: crea **confusione** con i prodotti o l'attività di un concorrente	**imitazione servile** di prodotto, confezione o marchio
Denigrazione: diffonde notizie che **screditano** il concorrente	dire in giro che i prodotti del concorrente sono pericolosi, senza motivo

Appropriazione di pregi: si attribuisce le **qualità** del concorrente	dire che il proprio prodotto ha un premio vinto da un altro
Ogni altro atto contrario alla correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'azienda altrui	comportamenti scorretti non elencati sopra

Gli esempi sono semplici esempi per capire.

4 · Che cosa succede a chi la commette

1. Il giudice **vieta di continuare** (inibisce) e dispone che siano **eliminati gli effetti**.
2. Se l'atto è stato commesso con **dolo o colpa**, c'è anche il **risarcimento dei danni**.
3. Per la **pubblicità ingannevole** ci si può rivolgere anche all'**Autorità garante della concorrenza e del mercato**.

5 · Per ricordare

1. **Concorrenza** = libera ma **onesta**.
2. **Tre gruppi** di concorrenza sleale: **confusione**, **denigrazione e appropriazione di pregi**, **scorrettezza** in generale.

2. Esempi svolti

Come si risponde

«Come è regolata la concorrenza in Italia?» Dall'articolo 41 della Costituzione: l'iniziativa economica privata è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

«Che cos'è la concorrenza sleale?» È una gara scorretta tra imprenditori ed è vietata (art. 2598 c.c.). Rientrano nella concorrenza sleale gli atti idonei a creare confusione con i prodotti di un

concorrente, la denigrazione e l’appropriazione di pregi, e ogni altro atto contrario alla correttezza professionale.

3. Attenzione agli errori

- L’iniziativa economica è **libera**, ma **non senza limiti**: c’è l’**utilità sociale**.
- La concorrenza **è utile**; è **vietata** solo quella **sleale**.
- La concorrenza è regolata dall’art. **41** della Costituzione; quella sleale dall’art. **2598** del codice civile.
- **Denigrazione** = parlare male del concorrente; **appropriazione di pregi** = prendersi le sue qualità.

8 · Intese tra imprese e antitrust

In parole semplici

- Le imprese possono mettersi d’accordo: cartelli, consorzi e trust.
- Un accordo che limita la concorrenza è vietato: la legge è la 287 del 1990.
- Avere una posizione dominante non è vietato: è vietato abusarne.
- Chi controlla è l’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Che cos'è

Le imprese possono **mettersi d’accordo** tra loro: nei **cartelli**, nei **consorzi**, nei **trust**. Se l’accordo **limita la concorrenza**, è un problema per i consumatori. In Italia la **normativa antitrust** è la **legge 287 del 1990**:

vieta le **intese restrittive** e l'**abuso di posizione dominante** e controlla le **concentrazioni**. La fa rispettare l'**Autorità garante della concorrenza e del mercato** (AGCM).

1. La ricetta

1 · Cartelli, consorzi e trust

Che cos'è	Che cosa fa
Cartello	accordo tra imprese concorrenti: **fissano i prezzi**, **limitano la produzione**, **si dividono i mercati**. È **vietato** se limita la concorrenza
Consorzio (art. 2602)	più imprenditori creano un'**organizzazione comune** per svolgere insieme **alcune fasi** delle loro imprese. Ogni impresa **resta indipendente**
Trust	più imprese concorrenti messe sotto una **direzione unica**. Esempio storico: la

	Standard Oil negli Stati Uniti

2 · La legge antitrust (legge 287 del 1990)

1. Difende la **concorrenza**: tutela il diritto di **iniziativa economica** dell'art. 41 della Costituzione.
2. **Intese restrittive** (art. 2): **vietate** e **nulle** se limitano in modo consistente la concorrenza.
3. **Abuso di posizione dominante** (art. 3): **vietato**. Avere una posizione dominante **non è vietato**: lo è abusarne.
4. **Concentrazioni** (art. 5): fusione, acquisto del controllo di un'impresa, creazione di un'impresa comune. Sono **controllate**.

3 · Che cosa è vietato nelle intese (art. 2)

Esempio di intesa vietata	Che cosa fanno le imprese
a)	**fissano** direttamente o indirettamente i **prezzi** di acquisto o di vendita o altre condizioni contrattuali
b)	**limitano** la produzione, gli sbocchi o l'accesso al mercato
c)	**si dividono** i mercati o le fonti di approvvigionamento

4 · Chi controlla: l'AGCM

1. Si chiama **Autorità garante della concorrenza e del mercato** e fu istituita dalla **legge 287 del 1990**.
2. Ha sede a **Roma**, opera in **piena autonomia** e indipendenza ed è formata da un **presidente** e **quattro componenti**, nominati per **sette anni**.
3. Vigila su **intese**, **abusi di posizione dominante** e

concentrazioni.

4. Può dare **sanzioni**: fino al **10%** del fatturato dell'impresa.

5 · Per ricordare

1. Il **consorzio** di per sé **non è vietato**; è vietato l'accordo che **limita la concorrenza** (cartello).
2. Il **trust** riduce la concorrenza perché i concorrenti sono sotto una **direzione unica**.

2. Esempi svolti

Come si risponde

«Quali sono le principali collusioni tra imprese?» I cartelli (accordi tra concorrenti su prezzi, produzione o mercati), i consorzi (organizzazioni comuni per svolgere alcune fasi delle imprese, art. 2602) e i trust (imprese concorrenti sotto una direzione unica).

«Qual è la normativa antitrust in Italia?» È la legge 287 del 1990: vieta

le intese che limitano la concorrenza e l'abuso di posizione dominante e controlla le concentrazioni. La fa rispettare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

3. Attenzione agli errori

- La **posizione dominante** non è vietata: è vietato l'**abuso**.
- Il **consorzio** non è un cartello: si guarda se **limita la concorrenza**.
- La legge antitrust è la **287 del 1990**; l'**art. 41** è della **Costituzione**.
- L'**AGCM** è un'autorità **indipendente**, non una società.

Riepilogo

Tutto quello che serve su una pagina.

Le società

Argomento	Da ricordare
Società	contratto: due o più persone · conferiscono beni o servizi · attività economica in comune · dividere gli utili (art. 2247)
Tipicità	solo 6 tipi: ss, snc, sas (persone) · spa, sapa, srl (capitali)
Società di persone	contano i soci · autonomia imperfetta · niente personalità giuridica · snc: tutti solidali e illimitati · sas: accomandatari (amministrano, illimitati) e accomandanti (fino alla quota)
Società di capitali	conta il capitale · autonomia perfetta · personalità giuridica ·

	spa e sapa azioni, srl quote · capitale minimo spa 50.000, srl 10.000 · sapa: accomandatari illimitati
Trasferire la qualità di socio	persone: di regola serve il consenso di tutti · capitali: di regola libera, ma lo statuto può limitare (gradimento)
Cooperative	scopo mutualistico (art. 2511) · capitale variabile · porta aperta · un socio, un voto · di regola 9 soci

Responsabilità sociale e concorrenza

Argomento	Da ricordare
Responsabilità sociale d'impresa	attenzione volontaria dell'impresa a persone e ambiente · UE 2011: responsabilità per l'impatto sulla società
Concorrenza	gara tra imprese · art. 41 Costituzione:

	iniziativa economica libera, non contro l'utilità sociale · vantaggio per i consumatori: possono scegliere
Concorrenza sleale	art. 2598 c.c. · confusione (imitazione servile) · denigrazione · appropriazione di pregi · scorrettezza · vietata; si smette e, con dolo o colpa, si risarcisce

Antitrust

Argomento	Da ricordare
Cartello	accordo tra concorrenti su prezzi, produzione, mercati · vietato se limita la concorrenza
Consorzio	organizzazione comune di imprenditori (art. 2602)
Trust	imprese concorrenti sotto una direzione unica

	(Standard Oil)
Legge 287/1990	vieta intese restrittive e abuso di posizione dominante · controlla le concentrazioni
AGCM	autorità indipendente · sede a Roma · presidente e 4 componenti · sanzioni fino al 10% del fatturato

Glossario

Le parole difficili, spiegate semplice.

Società
Contratto con cui due o più persone conferiscono beni o servizi per esercitare in comune un’attività economica e dividerne gli utili (art. 2247 del codice civile).

Conferimento
Ciò che ogni socio mette nella società: beni (per esempio denaro) o servizi (per esempio il proprio lavoro).

Utili
I guadagni dell’attività. Nelle società lucrative i soci se li dividono.

Tipicità
Regola per cui i soci devono scegliere uno dei tipi di società previsti dalla legge: non possono inventarne uno nuovo.

Socio
Persona che partecipa a una società, perché ha fatto un conferimento.

Società lucrativa
Società che ha lo scopo di dividere gli utili tra i soci. I tipi sono sei.

Società di persone
Società (ss, snc, sas) in cui conta soprattutto chi sono i soci. Non hanno personalità giuridica e i soci rispondono con i beni personali.

Autonomia patrimoniale imperfetta
Il patrimonio della società non è del tutto separato da quello dei soci: se non basta, i creditori possono rivalersi sui soci.

Responsabilità illimitata
Il socio risponde dei debiti della società con tutto il suo patrimonio personale.

Responsabilità solidale
Il creditore può chiedere tutto il pagamento a ciascun socio, a sua scelta.

Accomandatario
Socio della sas (e della sapa) che amministra e risponde in modo illimitato e solidale.

Accomandante
Socio della sas (e della sapa) che non amministra e risponde solo fino alla quota conferita.

Ragione sociale
Il nome della società di persone: contiene il nome di almeno un socio e la sigla del tipo (per esempio snc).

Società di capitali
Società (spa, sapa, srl) in cui conta soprattutto il capitale. Hanno la

personalità giuridica e l’autonomia patrimoniale perfetta.

Autonomia patrimoniale perfetta
Il patrimonio della società è del tutto separato da quello dei soci: dei debiti risponde solo la società con il suo patrimonio.

Personalità giuridica
La società è un soggetto di diritto autonomo, distinto dai soci.

Azione
Parte del capitale di una spa o di una sapa; dà al socio diritto di voto e ai guadagni.

Quota
Parte del capitale di una srl (non è divisa in azioni).

Capitale sociale
L’insieme dei conferimenti dei soci.

Nelle società di capitali la legge fissa un minimo.

Collegio sindacale
Organo che controlla l’amministrazione della società.

Elemento personale
Nelle società di persone conta chi sono i soci: ogni socio è importante.

Elemento patrimoniale
Nelle società di capitali conta il capitale conferito più che le persone.

Trasferibilità della partecipazione
Possibilità del socio di cedere a un altro la propria quota o le proprie azioni.

Clausola di gradimento
Regola dello statuto: per cedere la partecipazione serve l’approvazione di un organo della società o degli altri soci.

Statuto
Insieme delle regole di funzionamento di una società di capitali.

Società mutualistica
Società che non ha lo scopo di dividere gli utili, ma di dare vantaggi ai soci: beni, servizi o lavoro a condizioni migliori del mercato.

Cooperativa
Società a capitale variabile con scopo mutualistico (art. 2511 del codice civile).

Scopo mutualistico
Fornire ai soci beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle di mercato.

Capitale variabile
Il capitale non è fissato in anticipo: aumenta o diminuisce quando i soci entrano o escono.

Porta aperta
Principio per cui nuovi soci possono entrare nella cooperativa quando hanno i requisiti richiesti.

Voto per testa
Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il valore della sua quota.

Responsabilità sociale d'impresa
Scelta dell'impresa di fare attenzione, oltre al guadagno, alle persone e all'ambiente: lavoratori, clienti, comunità, natura.

Stakeholder
Le parti interessate: tutte le persone e i gruppi toccati dall'attività dell'impresa (lavoratori, clienti, fornitori, comunità).

Impatto sulla società
Gli effetti che l'attività dell'impresa ha sulle persone e sull'ambiente.

Volontaria
Fatta per scelta dell'impresa, non perché la legge la obbliga.

Commissione europea
Organo dell'Unione europea che propone le leggi; ha dato una definizione di responsabilità sociale.

Concorrenza
Gara tra imprese che cercano di aumentare la propria quota di mercato, cioè di vendere di più ai consumatori.

Iniziativa economica privata
Libertà di ogni persona di avviare e fare un'attività economica (art. 41 della Costituzione).

Utilità sociale
Interesse di tutta la società. L'iniziativa economica non può andare contro di esso.

Concorrenza sleale
Gara scorretta tra imprenditori, vietata dall’art. 2598 del codice civile.

Imitazione servile
Copiare il prodotto, la confezione o il marchio di un concorrente in modo da creare confusione.

Denigrazione
Diffondere notizie false o cattive sui prodotti o sull’attività di un concorrente per danneggiarlo.

Appropriazione di pregi
Attribuirsi le qualità dei prodotti o dell’impresa di un concorrente.

Correttezza professionale
Comportarsi onestamente con i concorrenti. Il suo contrario è un atto di concorrenza sleale.

Cartello
Accordo tra imprese concorrenti che, invece di competere, si mettono d’accordo, per esempio sui prezzi o sulla divisione dei mercati.

Intesa
Accordo o pratica concordata tra imprese. È vietata se limita in modo consistente la concorrenza.

Consorzio
Contratto con cui più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per disciplinare o svolgere alcune fasi delle loro imprese (art. 2602).

Trust
Insieme di imprese concorrenti messe sotto una direzione unica. Il nome nasce negli Stati Uniti.

Antitrust
Insieme di norme che difendono la

concorrenza sul mercato. In Italia: legge n. 287 del 1990.

Posizione dominante
Situazione di un’impresa così forte da comportarsi in modo indipendente da concorrenti e consumatori. Non è vietata: è vietato l’abuso.

Concentrazione
Operazione con cui imprese si uniscono: fusione, acquisto del controllo, creazione di un’impresa comune.

Autorità garante della concorrenza e del mercato
Autorità indipendente, con sede a Roma, che vigila sul rispetto della legge antitrust.

Simboli: ARASAAC (arasaac.org). Autore: Sergio Palao. Proprietà: Governo di Aragona. Licenza: CC BY-NC-SA.